

中美联泰大都会人寿保险有限公司

都会乐享年金保险（分红型）条款

在本条款中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指中美联泰大都会人寿保险有限公司



请扫描以查询验证条款

阅 读 指 南

本阅读指南为帮助您理解本条款而设，对保险合同内容的解释以条款为准
您拥有的重要权利

您有权解除保险合同.....	第二十一条
您有权在犹豫期内解除合同，并获取全额退还的保险费.....	第十九条
我们在本保险合同项下提供的保障.....	第七条
您有权申请保单贷款.....	第二十三条

您应当特别注意的事项

在特定情况下我们不承担保险责任或承担部分保险责任，并作了显著标识，请注意条款正文粗体字部分.....	第七、八、十一、十七、十九、二十三、二十四、二十六、二十七条
解除合同会给您造成一定的损失，请您慎重抉择.....	第二十一条
您应当按时交纳保险费.....	第十五条
您有如实告知的义务.....	第二十六条
您有及时向我们通知 保险事故（见释义） 的义务.....	第十一条
我们对一些重要术语进行了解释，并作了显著标识，请您注意.....	第三十二条

目 录

第一部分 您与我们订立的合同	第五部分 合同解除
第一条 合同构成	第十九条 犹豫期
第二条 合同成立与生效	第二十条 合同终止
第三条 承保范围	第二十一条 您解除合同的手续及风险
第二部分 我们提供的保障	第六部分 其他权益
第四条 基本保险金额	第二十二条 现金价值
第五条 未成年人身故保险金限制	第二十三条 保单贷款
第六条 保险期间	第二十四条 保险费的自动垫交
第七条 保险责任	第二十五条 保单欠款的结清
第八条 责任免除	第七部分 其他需要关注的事项
第九条 保险单红利	第二十六条 明确说明与如实告知
第三部分 保险金的申请	第二十七条 年龄及性别错误
第十条 受益人	第二十八条 联系方式变更
第十一条 保险事故通知	第二十九条 保险合同内容的变更
第十二条 保险金申请	第三十条 争议处理
第十三条 保险金给付	第三十一条 法律适用
第十四条 诉讼时效	第八部分 释义条款
第四部分 保险费的支付	第三十二条 释义
第十五条 保险费的支付	
第十六条 宽限期	
第十七条 效力中止	
第十八条 效力恢复	

第一部分 您与我们订立的合同

- 第一条 合同构成** 1.1 本《都会乐享年金保险（分红型）》合同（以下简称“本合同”）由保险单、其他保险凭证、保险条款、投保单以及与本合同有关的其它投保文件、合法有效的声明、批注及其他书面协议构成。
- 第二条 合同成立与生效** 2.1 您提出保险申请、我们同意承保，本合同成立。我们将及时向您签发保险单或其他保险凭证。
2.2 本合同生效日期在保险单上载明。我们收到首期保险费后，自保险单上载明的**保险合同生效日（见释义）**的24时起承担保险责任。**保单周年日（见释义）、保单年度（见释义）和保险费约定支付日（见释义）**均以保险合同生效日计算。如果当月无对应的同一日，则以该月最后一日为对应日。
- 第三条 承保范围** 3.1 您可为与您具有保险利益的，出生满7天至70周岁（见释义）且符合我们规定的投保条件的人士（被保险人）投保本合同。

第二部分 我们提供的保障

- 第四条 基本保险金额** 4.1 本合同的基本保险金额为本合同保险单上载明的金额。若该金额根据本合同的约定发生变更，则以变更后的基本保险金额为准。
- 第五条 未成年人身故保险金限制** 5.1 为未成年子女投保的人身保险，在被保险人成年之前，因被保险人身故给付的保险金总和不得超过中国法律法规规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限额。
- 第六条 保险期间** 6.1 本合同的保险期间为自本合同生效日24时起至被保险人年满105周岁后的首个保单周年日24时止，并在保险单上载明。
- 第七条 保险责任** 7.1 年金
在本合同保险期间内，若被保险人自第5个保单周年日（含）起，在每一**年金领取日（见释义）**仍生存的，我们将根据本合同约定的年金领取频率按以下标准之一给付年金：
年金领取频率为年领的：我们将自第5个保单周年日（含）起，在每个保单周年日按本合同当时的基本保险金额给付年金。
年金领取频率为月领的：我们将自第5个保单周年日（含）起，在**每月的合同生效对应日（见释义）**按本合同当时的基本保险金额的8.4%给付年金。
7.2 身故保险金
在本合同保险期间内，若被保险人身故，我们将按下列金额较大者给付身故保险金，**本合同终止**。
(1)被保险人身故时本合同**累计保险费（见释义）**，扣除累计已生成的**年金（见释义）**之后的余额；
(2)被保险人身故时本合同的现金价值。

7.3 本合同终止后或效力中止期间，我们不承担保险责任。

第八条 责任免除

- 8.1 因下列情形之一导致被保险人身故的，我们不承担给付身故保险金的责任：
- 8.1.1 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；
- 8.1.2 被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；
- 8.1.3 被保险人自本合同成立或者本合同效力恢复之日起 2 年内自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。
- 8.2 发生上述第 8.1.1 项情形导致被保险人身故的，本合同终止，我们向被保险人的继承人（除投保人本人外）退还本合同终止时的现金价值。发生上述除第 8.1.1 项外其他情形导致被保险人身故的，本合同终止，我们向您退还本合同终止时的现金价值。
- 8.3 除上述“责任免除”外，本合同中还有一些免除、减轻或限制本公司责任的条款，如“第七条 保险责任”、“第十一条 保险事故通知”、“第十七条 效力中止”、“第十九条 犹豫期”、“第二十三条 保单贷款”、“第二十四条 保险费的自动垫交”、“第二十六条 明确说明与如实告知”、“第二十七条 年龄及性别错误”及其他以加粗字体显示的内容。

第九条 保险单红利

- 9.1 本合同为分红保险合同，您有权参与我们分红保险业务的盈利分配，但**分红是非保证的**。我们每年根据分红保险业务的实际经营状况决定该年度的红利金额，并按本合同约定的方式分配给您。
- 9.2 在同一保单年度，若本合同在该保单年度一直有效，则您有权按照本合同的约定参与当年度红利的分配。
- 9.3 在投保时，您可在投保单上选择下列任何一种红利领取方式：
- (1) 现金领取；
- (2) 累积生息：您将红利交由我们保存，并按我们每年确定的红利累积利率以年复利方式累积生息，**但不参与红利的分配**；累积生息的红利及其利息我们将于您申请或本合同终止时给付。
- 9.4 若您没有选定红利领取方式，我们将按累积生息方式办理。您可按我们的规定变更红利领取方式。
- 9.5 我们将每年至少向保单持有人提供一份红利通知，红利通知的内容将符合中国法律法规的相关规定。
- 9.6 本合同效力中止期间，您不参与红利分配，本条第 9.3 项所述累积生息的红利余额从本合同中止之日起停止计息；本合同终止时，除非另有约定，我们应向您给付已产生但尚未支付的保险单红利及其利息。

第三部分 保险金的申请

第十条 受益人

- 10.1 您或被保险人可以指定一人或多人为身故保险金受益人。
- 10.2 除非本合同另有约定，年金受益人为被保险人本人。
- 10.3 受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。
- 10.4 被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。
- 10.5 您或者被保险人可以变更受益人并书面通知我们。我们收到变更受益人

的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

- 10.6 您在指定和变更受益人时，必须经过被保险人同意。
- 10.7 被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由我们依照被保险人身故当时有效的关于继承的法律法规的规定履行给付保险金的义务：
- (1) 没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；
 - (2) 受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；
 - (3) 受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。
- 10.8 受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。
- 10.9 **受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。**

第十一条 保险事故通知

- 11.1 您、被保险人或受益人知道保险事故发生后应当在 10 日内通知我们。
- 11.2 **如果您、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，我们对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但我们通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响我们确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。**

第十二条 保险金申请

- 12.1 年金申请人为年金受益人，在申请年金时，申请人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：
- (1) 保险合同；
 - (2) 申请人的有效身份证件（见释义）；
 - (3) 被保险人的户籍证明和有效身份证件；
 - (4) 申请人与被保险人的相关关系证明（如有需要）。
- 12.2 身故保险金申请人为身故保险金受益人，在申请身故保险金时，申请人须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：
- (1) 保险合同；
 - (2) 申请人的有效身份证件；
 - (3) 国家卫生行政部门认定的医疗机构、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；
 - (4) 所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料；
 - (5) 申请人与被保险人的相关关系证明（如有需要）。
- 12.3 保险金作为被保险人遗产时，继承人还须提供可证明合法继承权的相关权利文件。
- 12.4 以上证明和资料不完整的，我们将及时一次性通知申请人补充提供有关的证明和资料。
- 12.5 上述相关证明和资料，我们审核原件，审核完毕后留存复印件，原件退还给申请人或受托人。
- 12.6 在符合有关法律法规的情况下，我们将保留进行医学鉴定或核实权利。

第十三条 保险金给付

- 13.1 我们在收到申请人的保险金给付申请书及合同约定的证明和资料后，应当及时作出核定；情形复杂的，在 30 日内作出核定，但双方另有约定的除外。我们会将核定结果通知申请人。对属于保险责任的，我们在与

申请人达成给付保险金的协议后 10 日内，履行给付保险金义务。本合同对给付保险金的期限有约定的，我们会按照约定履行给付保险金义务。

- 13.2 我们未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿申请人因此受到的损失。
- 13.3 对不属于保险责任的，我们自作出核定之日起 3 日内向申请人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。
- 13.4 我们在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起 60 日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；我们最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。
- 13.5 如被保险人在宣告死亡后生还，身故保险金受益人或继承人应该在知道或应当知道被保险人生还后 30 日内退还我们已支付的身故保险金。

第十四条 诉讼时效

- 14.1 申请人向我们请求给付保险金的诉讼时效期间根据诉讼当时有效法律法规的规定来确定。

第四部分 保险费的支付

第十五条 保险费的支付

- 15.1 您可选择适用于本合同的各种交费方式支付保险费。
- 15.2 如果约定分期支付保险费，您支付首期保险费后，应当按照保险单所载明的交费频率定期支付后续各期保险费。

第十六条 宽限期

- 16.1 分期支付保险费的，您支付首期保险费后，除非本合同另有约定，如果您至保险费约定支付日尚未足额支付当期保险费，自保险费约定支付日的 24 时起 60 日为宽限期。
- 16.2 被保险人在宽限期内发生保险事故的，我们会按照本合同约定承担给付保险金的责任，但在给付保险金时会扣减您欠交的保险费。
- 16.3 除非本合同另有约定，如果您在宽限期届满时仍未足额支付当期保险费，则本合同自宽限期届满当日的 24 时起效力中止。

第十七条 效力中止

- 17.1 在本合同效力中止期间，我们不承担保险责任。

第十八条 效力恢复

- 18.1 本合同效力中止后 2 年内，您可以申请恢复合同效力。经我们与您协商并达成协议，且在符合相关法律法规的情况下，本合同自您补交保险费及结清各项欠款之日的 24 时起恢复效力。如您未在本合同效力中止之日起 2 年内与我们就恢复合同效力达成协议的，则本合同在效力中止之日起 2 年届满时即行终止，我们向您退还合同效力中止时本合同的现金价值。

第五部分 合同解除

第十九条 犹豫期

- 19.1 犹豫期是指您签收保险合同之日起的十五日内（含第十五日）。在此期间，请您认真审视本合同，如您认为本合同与您的需求不相符，您可以

在此期间提出解除本合同。

- 19.2 如您在本合同约定的犹豫期内申请解除本合同，自我们收到您的申请时起，本合同终止，**我们自本合同生效日起自始不承担保险责任**，并将自收到您的申请之日起 30 日内无息退还已收保险费。
- 19.3 如您申请解除本合同，请向我们提出保险合同终止申请并提供下列资料：
(1) 保险合同；
(2) 您的有效身份证件。

第二十条 合同终止

- 20.1 **发生下列情形之一时，本合同即行终止：**
(1) 您于本合同保险期间内按约定申请解除本合同；
(2) 本合同效力中止，且未按约定复效；
(3) 被保险人身故；
(4) 本合同保险期间届满；
(5) 本合同因法律规定或本合同约定的其他情况而终止。

第二十一条 您解除合同的 手续及风险

- 21.1 如您在本合同约定的犹豫期后申请解除本合同，自我们收到您的申请时起，**本合同终止**。我们自收到您的申请之日起 30 日内，按照本合同约定向您退还本合同终止时的现金价值。犹豫期后解除合同，您也需要按照第 19.3 项提供相应材料。
- 21.2 **您犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。**

第六部分 其他权益

第二十二条 现金价值

- 22.1 现金价值指本保险合同所具有的价值，通常体现为解除合同时，根据精算原理计算的，由我们退还的那部分金额。其中，本合同各保单年度末的基本保险金额所对应的现金价值在保险单上载明，保单年度内的现金价值您可以向我们咨询。

第二十三条 保单贷款

- 23.1 在本合同保险期间内，如果本合同当时已经累积有现金价值，您可以在犹豫期后向我们申请保单贷款，最高贷款金额为本合同现金价值的 80% 扣除相关保单贷款及其累计利息、自动垫交的保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有））及其累计利息后的余额，且最终以我们审核通过的贷款金额为准，每次贷款期限最长为 6 个月。在办理保单贷款时，您应当取得被保险人的书面同意。
- 23.2 我们将适时调整适用于贷款的利率。贷款利率按您向我们申请保单贷款时约定的利率执行。
- 23.3 若您逾期未偿还全部贷款及其累计利息，且本合同在扣除所有相关保单贷款及其累计利息、自动垫交的保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有））及其累计利息后仍具有足够现金价值，**则所欠的贷款及其累计利息将构成新的贷款本金，按我们公布的最新保单贷款利率计算利息**。自本合同的现金价值不足以抵偿所有的相关保单贷款及其累计利息、自动垫交的保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有））及其累计利息的当日 24 时起，本合同效力中止。在本合同效力中止期间，**我们不承担保险责任**。您可以按照本合同第 18.1 项的约定申请恢复合同效力。

**第二十四条 保险费的自动
垫交**

- 24.1 如果您选择了该项利益，在您超过宽限期仍未支付本合同的保险费时，而本合同当时的现金价值扣除您尚未清偿的保单贷款及其累计利息之后的余额，足以垫交到期保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有））时，我们将以本合同当时的现金价值扣除您尚未清偿的保单贷款及其累计利息之后的余额自动垫交到期保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有）），自动垫交的保险费视同保单贷款，该利率同保单贷款利率，每次贷款期限最长为 6 个月，自动垫交的保险费适用本合同第 23.2 项和第 23.3 项的约定。
- 24.2 如果在垫交期内发生保险事故，我们仍根据本合同约定承担保险责任。
- 24.3 当本合同的现金价值在扣除保单贷款及其累计利息、自动垫交的保险费（含本合同所属附加合同的保险费（如有））及其累计利息后的余额不足以垫交其应交整期保险费及利息时，本合同效力中止。在本合同效力中止期间，我们不承担保险责任。您可以按照本合同第 18.1 项的约定申请恢复合同效力。

第二十五条 保单欠款的结清

- 25.1 您应当按照本合同约定或与我们另行达成的协议结清本合同下的各项欠款，包括相关保单贷款及其累计利息、应交保险费（包括自动垫交的保险费）及其累计利息。
- 25.2 我们给付各项保险金或退还本合同现金价值或保险费时，您应先结清保单下的各项欠款，否则，我们有权扣除前述欠款及其应付利息后给付。如我们按本合同约定本来应当给付的保险金、退还的现金价值或保险费已不足以抵扣您在本合同下的各项欠款，则我们有权依法向您追偿各项欠款。

第七部分 其他需要关注的事项**第二十六条 明确说明与如
实告知**

- 26.1 订立本合同时，我们应向您说明本合同的内容。
- 26.2 对本合同中免除我们责任的条款，我们在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。
- 26.3 我们在订立本合同时，以及在您申请恢复合同效力时，就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。
- 26.4 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保（包括是否同意恢复合同效力）或者提高保险费率的，我们有权解除本合同。
- 26.5 如果您故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。
- 26.6 如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。
- 26.7 我们在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们承担给付保险金的责任。

	26.8	本条规定的合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。自本合同成立或者恢复效力之日起超过 2 年的，我们的合同解除权将受到《保险法》及相关法规的限制；发生保险事故的，我们将根据《保险法》及相关法规的规定承担给付保险金的责任。
第二十七条 年龄及性别错误	27.1	您在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期及性别在投保单上填明，如果发生错误应按照下列方式办理：
	27.1.1	您申报的被保险人年龄或性别不真实，并且其真实年龄或性别不符合本合同约定投保年龄或性别限制的，我们有权解除合同。对于解除本合同的，本合同自解除之日起终止，我们向您退还本合同终止时的现金价值。对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任。 上述合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。自本合同成立之日起超过 2 年的，我们的合同解除权将受到《保险法》及相关法规的限制；发生保险事故的，我们将根据《保险法》及相关法规的规定承担给付保险金的责任。我们在合同订立时已经知道您申报的被保险人年龄或性别不真实的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们承担给付保险金的责任。
	27.1.2	您申报的被保险人年龄或性别不真实，致使您实付保险费少于应付保险费，我们有权更正并要求您补交保险费。若已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费与应付保险费的比例给付。
	27.1.3	您申报的被保险人年龄或性别不真实，致使您实付保险费多于应付保险费的，我们会将多收的保险费退还给您。
第二十八条 联系方式变更	28.1	您的住所、通讯地址或电话等联系方式发生变更时，应及时以书面或双方认可的其他形式通知我们。否则，我们将按本合同所载的联系方式发送有关通知，并视为已送达。
第二十九条 保险合同内容的变更	29.1	在本合同保险期间内，除法律另有规定或本合同另行约定外，经您和我们协商同意，可以变更本合同的有关内容。变更本合同的，应当由我们在原保险单或者其它保险凭证上批注或者附贴批单，或者由您和我们订立变更的书面协议。
第三十条 争议处理	30.1	如果在履行本合同过程中发生任何争议，当事人应首先通过协商解决，若双方协商不成，其解决方式由当事人根据合同约定从下列两种方式中选择一种： (1)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交当事人约定的仲裁机构仲裁； (2)因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向有管辖权的法院起诉。
第三十一条 法律适用	31.1	本合同受中华人民共和国的法律管辖，任何与之冲突的部分都将作相应的修改。

第八部分 释义条款

第三十二条 释义

- 32.1 保险事故：本合同约定的保险责任范围内的事故。
- 32.2 保险合同生效日：指保险单上载明的合同生效日，除非本合同另行约定，本合同自保险合同生效日的 24 时开始生效。
- 32.3 保单周年日：指保险合同生效日在合同生效后每年的对应日，不含合同生效日当日。如果当月没有对应的同一日，则以该月最后一日为对应日。如果保单周年日与被保险人生日是同一日，则年满约定年龄后的首个保单周年日为被保险人年满约定年龄的生日当日。
- 32.4 保单年度：自本保险合同生效日或保单周年日的 24 时起至下一个保单周年日的 24 时止为一个保单年度。
- 32.5 保险费约定支付日：指保险合同生效日在每月、每季、每半年或每年（根据交费方式确定）的对应日，如果当月无对应的同一日，则以该月最后一日作为对应日。
- 32.6 周岁：是指以户籍证明或其它法定的身份证明中记载的出生日期为标准计算的年龄（不足一年不计）。
- 32.7 年金领取日：第5个保单周年日（含）起的每个保单周年日（适用年金领取频率为年领的）或第5个保单周年日（含）起的每月的合同生效对应日（适用年金领取频率为月领的）。
- 32.8 每月的合同生效对应日：指保险合同生效日在合同生效后每月的对应日，不含合同生效日当日。如果当月无对应的同一日，则以该月最后一日作为对应日。
- 32.9 累计保险费：若交费方式为趸交（一次性交清）保险费，累计保险费以满足保险金给付标准时的基本保险金额为基础，按被保险人投保时年龄计算出的趸交（一次性交清）保险费；若交费方式为分期支付保险费，累计保险费以满足保险金给付标准时的基本保险金额为基础，按被保险人投保时年龄计算出的每期保险费×实际已支付保险费期数。
- 32.10 累计已生成的年金：以身故时的基本保险金额和年金领取频率为基础计算的每期年金×以身故时的年金领取频率为基础计算的年金期数。
- 32.11 有效身份证件：是指依据法律规定，由有权机构制作颁发的证明身份的证件、文件等，如：居民身份证、户口簿、护照、军人证等。

-----以下空白-----